

مكتب
تامر يوسف الدعلوب
المحامي
بالنقض والدستورية العليا
كفر الزيات-ت/01555051796

طلب استصدار أمر على عريضة

السيد الاستاذ / قاضى الأمور الوقتية بمحكمة كفر الزيات
تحية طيبة وبعد ،،،،،
المحترم
مقدمه لسيادتكم/ تامر يوسف الدعلوب - المحامي وكيل عن السيد/
محمد إبراهيم احمد الشربتلي.

ضد

السادة ورثة المرحوم/ محمد محمد محمد عرفة - وهم: -
1-السيدة / هالة السعيد عبدالمجيد منصور - عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر
/احمد محمد محمد عرفة.
2- السيدة/ مريم محمد محمد عرفة.
والمقيمات: كفر الزيات شارع عبدالنبي الغرباوي.
مخاطبا مع: -

اتشرف بعرض الاتي

بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1992/10/1 يستأجر مورث المنذر اليهما من مورث
الطالبين ما هو عبارة عن محل بقصد استعماله كماليات وقطع غيار سيارات بالمنزل
الكائن كفر الزيات شارع الجيش بجوار وحده مطافي كفر الزيات نظير قيمة ايجارية 20
جنية فقط عشرون جنيها شهريا اصبحت بعد الزيادة القانونية 76.5 ج فقط سته
وسبعون جنيها ونصف.

وحيث ان العين المؤجرة مغلقة لسنوات عديده ولا يتم استخدامها للغرض المؤجرة له او
لثمة اغراض اخري الامر الذي يحق معه للمنذرين طلب اخلاء العين حسب نص الماد
(7) من القانون رقم (164) لسنة 2025 التي نصت على: - انه (يحق للمالك اخلاء
الوحدة اذا ثبت عدم استخدامها او اغلاقها لأكثر من 12 شهرا دون مبرر).

وحيث ان العين المؤجرة والمبينة الوصف بعالية مغلقة لمدة تقارب الأربع سنوات وهو
الثابت من الكشف الصادر من إدارة كهرباء كفر الزيات عن استهلاك المشتركين.
فضلا كذلك عما جاء بنص المادة (5) من ذات القانون والتي نصت على: -

(اعتبار موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للاماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية).

وحيث ان المقدم ضدهم لم يسددوا الأجرة في موعدها القانوني مما اضطر معه الطالب لمطالبتهم بموجب اذار على يد محضر بسداد المتأخر من القيمة الايجارية.

بناء عليه

يلتمس الطالب من سيادتكم وبعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة الامر بانتهاء عقد الايجار المؤرخ في 1992/10/1 وبإلزام المقدم ضدهم بإخلاء العين محل عقد الايجار والكائنة بكفر الزيات شارع الجيش بجوار وحدة مطافي كفر الزيات طبقا للمادة 5 والحالة الثانية من المادة 7 من القانون 164 لسنة 2025.

وكيل الطالب
تامر يوسف الدعلوب
المحامي - بالنقض